

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 55978 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 14.3.2022 svoltasi con la modalità della trattazione scritta in base a quanto stabilito dall'art. 83 lett. h) d.l. 18 del 17.3.2020, convertito in legge n. 27 del 24.4.2020, e vertente

TRA

Parte_1, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina SALVUCCI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via G. Ferrari n. 35, per procura allegata all'atto di citazione;

attrice

E

Controparte_1 già *[...]*
Controparte_2 già *Controparte_3*
in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia BALIVA e Marco Baliva, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Carlo Poma n. 4, per procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e difesa;

convenuta

Oggetto: Contratto di Leasing.

CONCLUSIONI

All'udienza del 14.3.2022, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [...]

Parte_2 deduceva di aver stipulato con Controparte_3 , in data 28.12.2006, un contratto di leasing avente ad oggetto un locale magazzino sito in Roma, Via Pietro Rovetti n. 152, di circa 252 mq, impegnandosi a corrispondere 180 canoni di € 2.2550,00 ciascuno, oltre primo maxicanone di € 71.298,00, per complessivi € 474.943,00, oltre opzione finale di acquisto del bene pari ad ulteriori € 71.298,00; di aver effettuato rilevanti migliorie dell'immobile a proprie spese e di aver pagato regolarmente i canoni per complessivi € 320.416,53; che, dall'1.7.2014, si era resa morosa per sopraggiunte difficoltà economiche e, con nota del 22.9.2015, la CP_2 si era avvalsa della clausola risolutiva espressa eccependo l'inadempimento di 21 mensilità; che Org_1 [...] quale mandataria della concedente, aveva introdotto un giudizio ex art. 702 bis c.p.c. chiedendone la condanna al rilascio e al pagamento dei canoni scaduti e dell'indennità di occupazione sino al rilascio in misura corrispondente al canone mensile maggiorato di interessi; che la Parte_2 si era costituita in giudizio opponendosi alla risoluzione e chiedendo la rinegoziazione del contratto; che, con ordinanza del 26.9.2017, in accoglimento della domanda svolta, il Tribunale aveva dichiarato risolto il contratto, condannando Parte_2 al pagamento dei canoni scaduti non pagati e all'indennizzo di indebita occupazione in misura pari al canone (€ 2.255,00 mensile), per il periodo ricompreso tra la data di risoluzione e l'effettivo rilascio; che l'ordinanza era passata in giudicato per mancata comunicazione del provvedimento da parte del difensore; che, in esecuzione del provvedimento, l'attrice aveva riconsegnato il magazzino diffidando tuttavia la CP_2 alla restituzione della complessiva somma di € 320.416,53 in base alla previsione di cui all'art. 1526 c.c. o, in subordine, a provvedere alla stima congiunta dell'immobile e alla vendita con restituzione del ricavato dell'acquisto.

Ritenendo applicabile la previsione di cui all'art. 1526 c.c. ed in subordine, comunque la concedente tenuta, ex art. 19 ultimo capoverso del contratto, a vendere l'immobile consegnando il ricavato all'utilizzatore detraendo l'eventuale credito residuo per canoni scaduti e penale, concludeva chiedendo:

“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui sopra:

A) In via principale, in applicazione dell'art. 1526 c.c. e previa determinazione dell'eventuale equo compenso da riconoscere alla concedente convenuta – anche all'esito di apposita CTU e tenuto conto del valore residuo del bene concesso in leasing, delle migliorie apportate a proprie spese dall'utilizzatore, del profitto derivante dalla sua riallocazione nonché delle somme a titolo di indennità di occupazione già riconosciute nel giudizio Trib. Roma n. 80883/16 rg.– condannare

Controparte_1 alla restituzione – anche sotto forma di (totale o parziale) compensazione con la sorte e le spese legali di cui all'ordinanza del Tribunale di Roma n.80883/16 r.g del 26.9.2017 -in favore della “ [...]

Parte_2 ” della somma pari al valore della differenza tra l'importo complessivo delle rate di leasing già pagate dalla società utlizzatrice (€ 320.416,53 s.e.o., oltre interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo) e il suddetto determinando equo compenso, oppure, in ogni caso, nella maggiore o minore misura che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;

B) in via subordinata – in esecuzione dell'art. 19 del contratto di leasing nonché, comunque, in ossequio ai principi ispiratori della nuova disciplina del leasing finanziario di cui alla L. 124/17 – ordinare a Controparte_1 di procedere alla riallocazione del bene all'attuale prezzo di mercato (da accertare in corso di causa anche mediante CTU oppure mediante ordine di nomina congiunta di un perito), disponendo, sin d'ora, l'obbligo a carico della CP_1 di restituzione alla società attrice del ricavato della riallocazione, mediante pagamento diretto e/o mediante compensazione degli importi ancora dovuti dalla “ [...]

[...]

[...]

Controparte_4

in esecuzione dell'ordinanza del

26.9.2017 resa inter partes dal Tribunale di Roma nel giudizio n. 80883/16 r.g);

C) in funzione della domanda di cui al punto B), voglia assumere sin d'ora tutte le necessarie precauzioni e cautele dirette alla conservazione e alle modalità di vendita dell'immobile, nonché fissare un termine entro il quale le operazioni di vendita devono essere effettuate, ferma la possibilità di proroga giustificata solo dalla mancanza di offerte e/o dalla comprovata possibilità di ottenere un maggiore profitto;

D) in ulteriore subordine–nella denegata ipotesi in cui il bene risultasse già essere stato riallocato dalla convenuta all'insaputa di parte attrice – previa valutazione del valore di mercato effettivo del bene, condannare la Controparte_1 *:*

1) in ogni caso, alla restituzione a parte attrice del ricavato della riallocazione, mediante pagamento diretto e/o mediante compensazione degli importi ancora dovuti dalla “ Parte_2 *” in relazione al contratto di leasing de quo;*

2) nel caso in cui il bene risulti essere stato venduto ad un prezzo inferiore rispetto al suo valore di mercato, anche al pagamento in favore di parte attrice dell'eventuale differenza sussistente tra l'importo effettivamente ricavato e il suddetto valore di mercato.

E) Il tutto oltre interessi legali a far data dalla domanda e fino al soddisfo.

F) Con vittoria di spese di lite e compensi per il presente giudizio.

Si costituiva Controparte_1 deducendo l'intervenuto giudicato in merito alla qualificazione del contratto e alla debenza dei canoni riconosciuti con l'ordinanza richiamata, incompatibile con la previsione di cui all'art. 1526 c.c., comunque non applicabile al contratto in base alle pattuizioni in esso contenute; l'infondatezza delle ulteriori domande risultando il valore del bene, non ancora venduto nonostante la messa in vendita, pari ad € 150.000,00 – 160.000,00, inferiore al credito della concedente per canoni scaduti e indennità di cui alla condanna e per capitale residuo attualizzato.

Concludeva quindi chiedendo:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis:

1) Rigettare come inammissibile, coperta da giudicato, infondata in fatto e diritto l’avversa domanda.

2) In subordine, e in via riconvenzionale e nella ipotesi in cui il Tribunale intendesse applicare l’art 1526 c.c., accertare e dichiarare che Controparte_1 nulla deve rendere a Controparte_5

[...] in ragione della sussistenza di equo compenso, risarcimento del danno, e quanto disposto in sentenza, e, previa compensazione di dette somme con quanto pagato, per l’effetto condannare la [...]

Controparte_5

[...] al pagamento della differenza, risultante a seguito della quantificazione di equo compenso e risarcimento del danno.

3) In via riconvenzionale, e nella ipotesi in cui il Tribunale intendesse applicare l’art. 19 del contratto e l’art 1 DGLS 124/ 2017 commi 136 142, accertare e dichiarare la compensazione tra il valore tratto o da trarre dalla riallocazione, e le somme oggetto di condanna nella ordinanza ex art 702 bis, pari a € 202.736,03 oltre interessi successivi sino al saldo, cui aggiungere il capitale residuo ex art 19, pari a € 255.662,33 , o in subordine un capitale residuo secco di € 202.843,63, ex art 1 comma 138 DGLS 124/17, nonché le ulteriori spese di conservazione, custodia, e risanamento, tasse e imposte, così come risulteranno in corso di causa e con riserva di loro precisazione, e oltre le successive, e con condanna di [...]

Controparte_6

[...] pagamento della differenza a credito di Controparte_1

[...]

4) con vittoria di spese e compensi”

Assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c. e respinte le istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all’udienza del 14.3.2022, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con

assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie e repliche conclusionali scaduti in data 3.6.2022.

<<<<< >>>>>

Tra le parti in causa si è già svolto un giudizio, avente ad oggetto il medesimo contratto di locazione finanziaria, definito con ordinanza del 26.9.2017 passata in giudicato, con la quale è stata accertata l'intervenuta risoluzione del contratto alla data del 22.9.2015 per inadempimento dell'utilizzatrice (odierna attrice) al pagamento dei canoni e la stessa condannata: 1) al rilascio dell'immobile 2) al pagamento dei canoni scaduti e delle spese sino alla risoluzione nella misura di € 60.591,58 oltre interessi; 3) al pagamento di una indennità di occupazione commisurata all'importo del canone mensile di € 2.255,00 mensile dalla risoluzione al rilascio.

Nell'odierno giudizio, parte attrice, ritenendo applicabile al medesimo rapporto contrattuale oggetto del precedente giudizio la previsione di cui all'art. 1526 c.c., ha chiesto la restituzione dei canoni versati previa determinazione di un equo compenso dovuto per l'occupazione.

Al riguardo deve tuttavia ritenersi fondata l'eccezione di giudicato sollevata dalla difesa dalla convenuta ai sensi dell'art. 2909 c.c., laddove la decisione, coprendo il dedotto e il deducibile, fa stato anche in merito al diritto della concedente a trattenere i canoni ricevuti.

L'autorità del giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una

questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo.” (Cassazione n. 5486 del 26.2.2019; n. 3540 dell’11.2.2021; n. 25745 del 30.10.2017)

Significativa la pronuncia n. 31636 del 4.11.2021 secondo cui: *“Il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che abbia ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni fondate su un contratto a monte, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di specifiche sue clausole, atteso che il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità (c.d. giudicato per implicazione discendente), ancorché diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile”*

Ed allora, l'accertamento contenuto nella pronuncia, estende i suoi effetti non soltanto alla decisione sul bene della vita che fu oggetto della domanda, ma anche a tutte quelle statuizioni inerenti all'esistenza o alla validità del rapporto dedotto in giudizio, che siano state necessarie e/o indispensabili per giungere a quella stessa pronuncia (Cass. 17375/2003; 1682/1991; 6853/1986; 3238/1986).

Nel caso in questione, con pronuncia definitiva, è stata riconosciuto il diritto della concedente al pagamento dei canoni previsti dal contratto di locazione finanziaria risolto e, quindi, implicitamente, a trattenere quelli riscossi nonostante l'intervenuta risoluzione, tanto che, unitamente all'accertamento della risoluzione, l'utilizzatrice è stata altresì condannata al pagamento dei canoni inadempiti.

Ed allora, ogni eventuale domanda volta a far valere un diritto alla restituzione dei detti canoni, doveva necessariamente essere fatta valere nel precedente giudizio, rimanendo in mancanza coperta da giudicato il diritto al pagamento dei canoni come pattuito.

La domanda deve dunque ritenersi inammissibile.

In subordine, parte attrice ha chiesto di ordinare la vendita o riallocazione dell'immobile e condannare la convenuta, in base alla previsione di cui all'art. 19 del contratto, a versarle il ricavato della detta riallocazione eventualmente compensandolo con il credito derivante dall'ordinanza già definitiva.

Parte convenuta, nel costituirsi, ha indicato il valore di mercato dell'immobile in € 150.000,00-160.000,00, mentre con le memorie di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha documentato l'avvenuta vendita al prezzo di € 108.000,00.

Il richiamato art. 19 del contratto prevede, in caso di risoluzione, l'obbligo dell'utilizzatore di restituire i beni e versare i canoni scaduti, *“impregiudicata a facoltà del concedente di richiedere il risarcimento dei danni, il cui ammontare, salvo ulteriore emergenze, sarà determinato dalla sommatoria di tutti i canoni successivi attualizzati al tasso dell'Euribor in vigore dalla data di sottoscrizione del presente contratto diminuito di 1,5 punti, dedotto quanto il concedente abbia conseguito disponendo dei beni al netto del corrispettivo pattuito per l'opzione”*

Dalla richiamata clausola non emerge quindi alcun diritto dell'utilizzatore alla restituzione del ricavato della riallocazione del bene, integrando invece la previsione una vera e propria clausola penale eventualmente soggetta a riduzione secondo la previsione di cui all'art. 1384 c.c.

In tema di leasing, la giurisprudenza è infatti concorde nel ritenere che, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola penale pattizia possa essere valutata dal giudice ex art. 1384 c.c. ai fini di un'equa riduzione, anche d'ufficio, della prestazione assunta, ove risulti manifestamente eccessiva ovvero tenuto conto dell'entità dell'adempimento dell'obbligazione principale (Cass. n. 25031 dell'8.10.2019).

La valutazione in merito all'eccessività dell'importo pattuito a titolo di penale, attiene all'equilibrio c.d. economico del contratto: in particolare, è necessario verificare se il pagamento della penale determini in concreto un significativo squilibrio economico

tra le posizioni delle parti, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.

Nell'ambito del contratto di locazione finanziaria, ciò si verifica nel caso in cui il concedente, mediante l'incameramento della penale nonostante la restituzione del bene, consegua un'utilità superiore rispetto a quella ritraibile dalla corretta esecuzione del contratto.

Secondo la Corte di Cassazione, al fine di accertare se sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell'art. 1384 cod. civ., la clausola penale che attribuisca al concedente, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene, occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, tenuto conto che, anche alla stregua della Convenzione di Ottawa sul leasing internazionale 28 maggio 1988, recepita con legge 14 luglio 1993, n. 259, il risarcimento del danno spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto (Cass. civ. Sez. III, Sent., 17/01/2014, n. 888). Ciò si verifica nel caso in cui il concedente sia messo in condizione di recuperare la proprietà e la disponibilità del bene concesso in leasing e il valore o il ricavato della vendita sia imputato alla somma dovuta per le rate a scadere.

Analoga previsione è contenuta nella richiamata legge 124/2017 il cui art. 138 così stabilisce: *“In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.*

Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.”

Ebbene, seppure nel caso in questione sia pacifica l'avvenuta restituzione del bene, non ricorrere tuttavia una condizione di squilibrio che possa fondare la richiesta di restituzione del valore di mercato del bene alla luce delle previsioni contrattuali e delle somme versate e da versare.

Al riguardo, occorre infatti evidenziare che il contratto di leasing ha natura sostanzialmente creditizia, laddove la società non svolge attività di acquisto e gestione di beni, bensì acquista beni individuati dallo stesso utilizzatore al fine esclusivo di concederlo in leasing, anticipando la somma occorrente e traendo profitto dall'interesse applicato sul canone comprensivo del prezzo di acquisto e del canone di godimento.

E' in questa logica che va valutato l'interesse all'adempimento.

Ed allora, in applicazione della espressa previsione contrattuale e dei principi sopra richiamati, la penale prevista dall'art. 19 intanto può ritenersi legittima in quanto funzionale a coprire il danno connesso all'inadempimento, senza attribuire utilità superiori a quelle che sarebbero derivate dalla regolare esecuzione del contratto.

Nel caso in questione, il contratto prevedeva il versamento di una rata iniziale di € 71.298,00; 179 rate di € 2.255,00 l'una oltre IVA e una rata finale per l'acquisto di € 71.298,00, quindi la regolare esecuzione del contratto avrebbe comportato un esborso complessivo di € 546.241,00 oltre imposte.

Dalla pacifica ricostruzione delle parti emerge invece che l'attrice ha versato: € 71.298,00 quale prima rata; 74 canoni di € 2.255,00 l'uno per complessivi € 166.870,00 oltre IVA ed è ulteriormente tenuta al pagamento dei canoni scaduti sino alla risoluzione di cui all'ordinanza, pari ad € 60.591,00.

Ed allora, a fronte del complessivo importo dovuto per la regolare esecuzione del contratto, pari ad **€ 546.241,00** oltre imposte, le complessive somme versate o da

versare ammontano ad € **298.759,00**, con una differenza di € 247.482,00 dal quale va detratto il valore dell'immobile rientrato alla concedente.

Nel conteggio di cui sopra, non possono considerarsi le somme di cui alla condanna dovute a titolo di indennità di occupazione, in quanto destinate a coprire non il danno legato all'inadempimento del contratto bensì quello legato alla mancata restituzione del bene una volta risolto il contratto.

Neanche può aversi riguardo alle opere e ai lavori che parte attrice assume eseguiti, in quanto, quelli iniziali erano contrattualmente a carico della concedente cui era emessa fattura (art. 9); quelli in corso di rapporto, fermo l'obbligo dell'utilizzatrice di provvedere alla manutenzione anche straordinaria (art. 12), ove integranti modifiche, innovazioni, addizioni o trasformazioni, oltre a richiedere espressa autorizzazione della concedente, erano comunque a cura, rischio e spese dell'utilizzatrice (art. 14).

Ed allora, considerato che il bene era stato acquistato nel 2011 dalla concedente al prezzo di € 295.000,00; che è stato restituito a seguito di esecuzione per rilascio nel 2018 (all. 13 fascicolo convenuta); che parte attrice non ha documentato le condizioni del bene al rilascio, né ha fornito elemento alcuno che contrasti con lo stato e le caratteristiche risultanti nella relazione di stima con foto allegata dalla parte convenuta (all. 19 comparsa); che nessun altro elemento è stato fornito a riprova di un valore del bene al rilascio superiore alla stima effettuata da parte convenuta (150.000,00 – 160.000,00) e, in ogni caso, alla differenza sopra calcolata tra quanto dovuto in esecuzione del contratto e quanto versato (€ 247.000,00); che neppure è contestato che trattasi di magazzino al piano interrato posto in zona periferica; alla luce di tutto quanto sopra evidenziato non può ritenersi provato che, a seguito di risoluzione, il concedente, in aggiunta ai canoni già ricevuti e da ricevere, detratto il valore del bene, abbia conseguito utilità superiori a quelle che avrebbe conseguito con la regolare esecuzione del contratto.

La domanda svolta in subordine da parte attrice deve dunque essere respinta così venendo meno anche le domande riconvenzionali svolte in via subordinata da parte convenuta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al DM n. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:

- Dichiaro inammissibile per intervenuto giudicato la domanda svolta da parte attrice in via principale;
- Respinge le domande svolte in via subordinata da parte attrice;
- condanna *Parte_2*

[...] in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta nella misura di € 8.000,00 per compensi oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma il 10.6.2022

Il Giudice

dott.ssa Clelia Testa Piccolomini